



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SRI ULFA NIODE ALIAS ULFA |
| 2. Tempat lahir | : Luwuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/ 7 Maret 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Biak, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa Sri Ulfa Niode Alias Ulfa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/RES.1.24/2025/Reskrim tanggal 19 Januari 2025:

Terdakwa Sri Ulfa Niode Alias Ulfa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI ULFA NIODE Alias ULFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **SRI ULFA NIODE Alias ULFA** selama 1 (Satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - a. 2 (Dua) kemasan Minyak kita bertuliskan Sinarmas PT Smart Tbk Het 15.700 isi 2 Liter,
 - b. 2 (Dua) Kemasa Minyakita bertuliskan Minyak Goreng Sawit isi bersih 1000 ml,
 - c. 5 (Lima) Bungkus Gula Pasir ukuran 3000 gr,
 - d. 9 (Sembilan) bungkus Kopi Kapal Api Special 30 gr,

Dikembalikan kepada korban Melda DG Sewang

- e. 1 (Satu) buah HP merk OPPO warna hitam,
- f. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merah,

Dikembalikan kepada Marni Mohi;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dipotong masa tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SRI ULFA NIODE Alias ULFA, sekira pukul 11.00 WITA pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 atau setidaknya pada rentang waktu di bulan Januari tahun 2025, bertempat di Rumah Saksi MILDA DG SEWANG yang terletak di Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal pada saat Terdakwa SRI ULFA NIODE Alias ULFA berangkat dari Desa Biak Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai sekira pada pukul 08.30 WITA dengan menumpang taxi sampai ke Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara. Setelah Terdakwa berada di Kelurahan Kilongan kemudian Terdakwa memesan ojek motor untuk diantarkan ke Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana;
- Setibanya di Desa Jaya Bakti selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Saksi MILDA DG SEWANG, **tidak jauh dari rumah Saksi MILDA DG SEWANG** kemudian Terdakwa turun dari ojek motor dan menyuruh ojek motor untuk menunggunya disisi jalan yang jaraknya sejauh 40 meter dari rumah Saksi MILDA DG SEWANG dan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju jalan gang rumah milik Saksi MILDA DG SEWANG;
- Sesampainya di rumah Saksi MILDA DG SEWANG, Terdakwa langsung menawarkan dan memperlihatkan contoh beras yang dibawa di kantong plastik kepada Saksi MILDA DG SEWANG sembari mengatakan **"Ibu mau ambil beras?"** Saksi MILDA DG SEWANG pun menjawab **"ada contohnya?"** Terdakwa menjawab **"ada contohnya"** sembari memperlihatkan contoh beras yang dibawa oleh Terdakwa di kantong plastik sebanyak 1 (Satu) genggam, setelah Saksi MILDA DG SEWANG melihat contoh beras yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya Saksi MILDA DG SEWANG menanyakan **"harganya berapa per karung?"** Terdakwa pun menjawab **"per karung harganya Rp.**



540.000 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dan ada 50 (Lima Puluh) karung beras yang saya bawa dimobil” setelah mengetahui harga beras Saksi MILDA DG SEWANG pun mengatakan “saya cuma bisa mengambil 30 (Tiga Puluh) karung” Terdakwa pun menjawab “**iyeye tidak apa-apa**”. Setelah itu Saksi MILDA DG SEWANG pun langsung menghitung jumlah uang yang harus dibayar untuk beras sebanyak 30 (Tiga Puluh) karung, dan setelah dihitung jumlahnya sebesar Rp. 16.200.000 (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi MILDA DG SEWANG pun memberitahu Terdakwa dengan mengatakan “**saya kasi Rp. 12.200.000 (Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) terus kasi turun saja itu beras nanti abis magrib saya TF sisanya Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)**” lalu Terdakwa menjawab “**iyeye**”;

- Setelah Terdakwa menerima uang sebesar **Rp. 12.200.000 (Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** dari Saksi MILDA DG SEWANG selanjutnya Terdakwa mengatakan “**Ibu tunggu saya suru kasi turun dulu itu beras**”, kemudian Terdakwa langsung berjalan keluar dari gang jalan rumah Saksi MILDA DG SEWANG menuju ke tempat ojek motor yang sebelumnya telah menunggu di sisi jalan dan langsung pergi menuju kota Luwuk menggunakan ojek motor tersebut, setelah sesampainya di Kelurahan Kilongan Terdakwa turun dari ojek yang disewanya, dan setelah itu Terdakwa mencari ojek lainnya untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Biak Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai;

- Setelah Saksi MILDA DG SEWANG menunggu kurang lebih selama 1 jam, Terdakwa tidak kunjung datang membawa beras yang ditawarkannya. Kemudian Saksi MILDA DG SEWANG keluar rumah untuk mengecek keberadaan Terdakwa, namun setelah sampai di depan jalan Saksi MILDA DG SEWANG tidak melihat keberadaan Terdakwa sehingga karena melihat Terdakwa tidak ada, Saksi MILDA DG SEWANG pun menelpon suaminya yaitu Saksi RONNY DARISE dengan memberitahukan **bahwa ada itu Ibu yang pernah ba jual beras yang lalu tapi sekarang dia ambil uang terus tidak ada beras dikasi turun**. Kemudian Saksi MILDA DG SEWANG pun memberitahukan lagi kepada adiknya yaitu Saksi ERNAWATI dengan mengatakan “**tolong liat akan itu Ibu yang datang ba jual beras yang lalu tapi sekarang saya so bayar dia tidak kasi turun berasnya**”. Namun setelah Saksi MILDA DG SEWANG bersama Saksi RONNY DARISE dan Saksi ERNAWATI mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Desa Jaya Bakti dan Kelurahan Pagimana, Terdakwa tetap tidak ditemukan;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.30 WITA, Saksi



MILDA DG SEWANG menghubungi Saksi ASNAWIRYO LAMATO dan mengatakan **"Pak Nawi kenal dengan Ibu yang biasa bawa beras?"** dan Saksi ASNAWIRYO LAMATO pun menjawab **"iya saya tau kenapa bu"** dan dijawab oleh Saksi MILDA DG SEWANG **"itu Ibu ambil uang sama saya sebesar Rp. 12.200.000 (Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tapi beras tidak ada itu Ibu kasi"** setelah itu Saksi ASNAWIRYO LAMATO pun menjawab **"nanti saya cari tau bu"**;

- Kemudian sekira pukul 16.00 WITA, Saksi ASNAWIRYO LAMATO ditelpon oleh Terdakwa, setelah Saksi ASNAWIRYO LAMATO mengangkat telpon Terdakwa, Terdakwa pun mengatakan **"bagimana kabarnya Pagimana Jaya Bakti"** kemudian Saksi ASNAWIRYO LAMATO langsung menjawab **"Ibu ambil uang di Jaya Bakti sebesar Rp 12.200.000 (Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sama Ibu yang di Jaya Bakti"** Terdakwa pun menjawab **"oh saya tidak pernah ke Jaya Bakti"** Saksi ASNAWIRYO LAMATO pun menjawab **"Ibu yang di Jaya Bakti ba telpon sama saya"** Terdakwa pun langsung mengatakan **"ok kalau begitu nanti saya kirimkan Pak Nawi Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)"** Saksi ASNAWIRYO LAMATO pun menjawab **"kalau cuma Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) saya tidak mau tapi kalau Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) saya mau"** Terdakwa pun menjawab **"ok kalau begitu yang penting Pak Nawi jangan kasi tau saya dengan rumah saya"** dan Saksi ASNAWIRYO LAMATO menjawab **"ok saya tunggu"** selanjutnya Terdakwa mengirimkan rekaman suara melalui Whatsapp dengan menyampaikan **"Pak Nawi sabar dulu soalnya dorang masih ba cari-cari saya nanti kalau so aman akan saya TF atau saya pigi di rumahnya Pak Nawi karena saya sudah tau rumahnya Pak Nawi"**. Terhadap percakapan antara Saksi ASNAWIRYO LAMATO dengan Terdakwa, Saksi ASNAWIRYO LAMATO menginformasikan seluruhnya kepada Saksi MILDA DG SEWANG dan terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi MILDA DG SEWANG melaporkan nya kepada Polsek Pagimana pada tanggal 10 Januari 2025;

- Atas perbuatan Terdakwa SRI ULFA NIODE Alias ULFA, Saksi MILDA DG SEWANG mengalami kerugian sejumlah Rp 12.200.000 (Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SRI ULFA NIODE Alias ULFA, sekira pukul 11.00 WITA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 atau setidaknya pada rentang waktu di bulan Januari tahun 2025, bertempat di Rumah Saksi MILDA DG SEWANG yang terletak di Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Oktober Tahun 2024 Saksi MILDA DG SEWANG yang saat itu ditanya oleh Adik Saksi MILDA DG SEWANG yaitu Saksi ERNAWATI **"kamu mau beli beras ada penjual beras"** Saksi MILDA DG SEWANG pun menjawab **"iya coba bawa kemari"** tidak lama kemudian datang Saksi ERNAWATI bersama Terdakwa SRI ULFA NIODE Alias ULFA ke rumah Saksi MILDA DG SEWANG, yang mana setelah itu Saksi MILDA DG SEWANG membeli dan membayar beras kepada Terdakwa kemudian beras diturunkan oleh Terdakwa.----
- Selanjutnya pada saat pembelian kedua sekira bulan November tahun 2024, Terdakwa kembali datang menawarkan beras kepada Saksi MILDA DG SEWANG namun pada saat itu Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi MILDA DG SEWANG tanpa ditemani oleh adik Saksi MILDA DG SEWANG yaitu Saksi ERNAWATI. Pada saat itu Terdakwa menawarkan beras dan Saksi MILDA DG SEWANG melakukan pembelian sebanyak 20 (Dua Puluh) karung, setelah Saksi MILDA DG SEWANG melakukan pembayaran selanjutnya beras tersebut diantar oleh Terdakwa ke rumah Saksi MILDA DG SEWANG;
- **Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025**, berawal pada saat Terdakwa SRI ULFA NIODE Alias ULFA berangkat dari Desa Biak Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai sekira pada pukul 08.30 WITA dengan menumpang taxi sampai ke Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara. Setelah Terdakwa berada di Kelurahan Kilongan kemudian Terdakwa memesan ojek motor untuk diantarkan ke Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana;
- Setibanya di Desa Jaya Bakti selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Saksi MILDA DG SEWANG, **tidak jauh dari rumah Saksi MILDA DG SEWANG** kemudian Terdakwa turun dari ojek motor dan menyuruh ojek motor untuk menunggu di sisi jalan yang jaraknya sejauh 40 meter dari rumah Saksi MILDA DG SEWANG dan kemudian Terdakwa berjalan kaki

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



menuju jalan gang rumah milik Saksi MILDA DG SEWANG;

- Sesampainya di rumah Saksi MILDA DG SEWANG, Terdakwa langsung menawarkan dan memperlihatkan contoh beras yang dibawa di kantong plastik kepada Saksi MILDA DG SEWANG sembari mengatakan **"Ibu mau ambil beras?"** Saksi MILDA DG SEWANG pun menjawab **"ada contohnya?"** Terdakwa menjawab **"ada contohnya"** sembari memperlihatkan contoh beras yang dibawa oleh Terdakwa di kantong plastik sebanyak 1 (Satu) genggam, setelah Saksi MILDA DG SEWANG melihat contoh beras yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya Saksi MILDA DG SEWANG menanyakan **"harganya berapa per karung?"** Terdakwa pun menjawab **"per karung harganya Rp. 540.000 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dan ada 50 (Lima Puluh) karung beras yang saya bawa dimobil"** setelah mengetahui harga beras Saksi MILDA DG SEWANG pun mengatakan **"saya cuma bisa mengambil 30 (Tiga Puluh) karung"** Terdakwa pun menjawab **"iye tidak apa-apa"**. Setelah itu Saksi MILDA DG SEWANG pun langsung menghitung jumlah uang yang harus dibayar untuk beras sebanyak 30 (Tiga Puluh) karung, dan setelah dihitung jumlahnya sebesar Rp. 16.200.000 (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi MILDA DG SEWANG pun memberitahu Terdakwa dengan mengatakan **"saya kasi Rp. 12.200.000 (Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) terus kasi turun saja itu beras nanti abis magrib saya TF sisanya Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)"** lalu Terdakwa menjawab **"iye"**;
- Setelah Terdakwa menerima uang sebesar **Rp. 12.200.000 (Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** dari Saksi MILDA DG SEWANG selanjutnya Terdakwa mengatakan **"Ibu tunggu saya suru kasi turun dulu itu beras"**, kemudian Terdakwa langsung berjalan keluar dari gang jalan rumah Saksi MILDA DG SEWANG menuju ke tempat ojek motor yang sebelumnya telah menunggu di sisi jalan dan langsung pergi menuju kota Luwuk menggunakan ojek motor tersebut, setelah sesampainya di Kelurahan Kilongan Terdakwa turun dari ojek yang disewanya, dan setelah itu Terdakwa mencari ojek lainnya untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Biak Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai;
- Setelah Saksi MILDA DG SEWANG menunggu kurang lebih selama 1 jam, Terdakwa tidak kunjung datang membawa beras yang ditawarkannya. Kemudian Saksi MILDA DG SEWANG keluar rumah untuk mengecek keberadaan Terdakwa, namun setelah sampai di depan jalan Saksi MILDA DG SEWANG tidak melihat keberadaan Terdakwa sehingga karena melihat Terdakwa tidak ada, Saksi MILDA DG SEWANG pun menelpon suaminya yaitu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RONNY DARISE dengan memberitahukan **bahwa ada itu Ibu yang pernah ba jual beras yang lalu tapi sekarang dia ambil uang terus tidak ada beras dikasi turun**. Kemudian Saksi MILDA DG SEWANG pun memberitahukan lagi kepada adiknya yaitu Saksi ERNAWATI dengan mengatakan **"tolong liat akan itu Ibu yang datang ba jual beras yang lalu tapi sekarang saya so bayar dia tidak kasi turun berasnya"**. Namun setelah Saksi MILDA DG SEWANG bersama Saksi RONNY DARISE dan Saksi ERNAWATI mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Desa Jaya Bakti dan Kelurahan Pagimana, Terdakwa tetap tidak ditemukan;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.30 WITA, Saksi MILDA DG SEWANG menghubungi Saksi ASNAWIRYO LAMATO dan mengatakan **"Pak Nawi kenal dengan Ibu yang biasa bawa beras?"** dan Saksi ASNAWIRYO LAMATO pun menjawab **"iya saya tau kenapa bu"** dan dijawab oleh Saksi MILDA DG SEWANG **"itu Ibu ambil uang sama saya sebesar Rp. 12.200.000 (Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tapi beras tidak ada itu Ibu kasi"** setelah itu Saksi ASNAWIRYO LAMATO pun menjawab **"nanti saya cari tau bu"**;

- Kemudian sekira pukul 16.00 WITA, Saksi ASNAWIRYO LAMATO ditelpon oleh Terdakwa, setelah Saksi ASNAWIRYO LAMATO mengangkat telpon Terdakwa, Terdakwa pun mengatakan **"bagimana kabarnya Pagimana Jaya Bakti"** kemudian Saksi ASNAWIRYO LAMATO langsung menjawab **"Ibu ambil uang di Jaya Bakti sebesar Rp 12.200.000 (Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sama Ibu yang di Jaya Bakti"** Terdakwa pun menjawab **"oh saya tidak pernah ke Jaya Bakti"** Saksi ASNAWIRYO LAMATO pun menjawab **"Ibu yang di Jaya Bakti ba telpon sama saya"** Terdakwa pun langsung mengatakan **"ok kalau begitu nanti saya kirimkan Pak Nawi Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)"** Saksi ASNAWIRYO LAMATO pun menjawab **"kalau cuma Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) saya tidak mau tapi kalau Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) saya mau"** Terdakwa pun menjawab **"ok kalau begitu yang penting Pak Nawi jangan kasi tau saya dengan rumah saya"** dan Saksi ASNAWIRYO LAMATO menjawab **"ok saya tunggu"** selanjutnya Terdakwa mengirimkan rekaman suara melalui Whatsapp dengan menyampaikan **"Pak Nawi sabar dulu soalnya dorang masih ba cari-cari saya nanti kalau so aman akan saya TF atau saya pigi di rumahnya Pak Nawi karena saya sudah tau rumahnya Pak Nawi"**. Terhadap percakapan antara Saksi ASNAWIRYO LAMATO dengan Terdakwa, Saksi ASNAWIRYO LAMATO menginformasikan seluruhnya kepada Saksi MILDA DG SEWANG

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi MILDA DG SEWANG melaporkan nya kepada Polsek Pagimana pada tanggal 10 Januari 2025;

- Atas perbuatan Terdakwa SRI ULFA NIODE Alias ULFA, Saksi MILDA DG SEWANG mengalami kerugian sejumlah Rp 12.200.000 (Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melda Dg Sewang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Jayabakti, Kec. Pagimana, Kab. Banggai;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat yang bersangkutan menawarkan beras kepada Saksi di rumah Saksi yang terletak di Desa Jayabakti, Kec. Pagimana, Kab. Banggai;
- Bahwa Terdakwa menipu Saksi dengan menawarkan beras sehingga Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah). Namun, setelah Saksi menyerahkan uang, Terdakwa tidak memberikan beras yang sudah dibayar tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah membeli beras kepada Terdakwa. Saat itu, Terdakwa diantar oleh Saksi Ernawati yang merupakan adik Saksi ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan beras kepada Terdakwa melainkan Terdakwa yang datang sendiri untuk menawarkan;
- Bahwa pada pembelian pertama Terdakwa datang dengan diantar oleh Saksi Ernawati. Namun, pada kali kedua dan ketiga, Terdakwa datang sendiri dan tidak bersama-sama dengan Saksi Ernawati;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli beras kepada Terdakwa. Untuk pembelian pertama dan kedua, setelah Saksi membayar Terdakwa langsung menyerahkan beras yang Saksi beli. Sementara untuk pembelian ketiga,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



setelah Saksi membayar uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak pernah menyerahkan beras yang Saksi beli;

- Bahwa awalnya, pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat pada bulan Oktober 2024, Saksi Ernawati menghubungi Saksi dan bertanya, "Kamu mau beli beras? Ada penjual beras." Saksi menjawab, "Iya, coba bawa kemari." Tidak lama kemudian, Terdakwa datang bersama-sama dengan Saksi Ernawati. Setelah itu, Saksi membayar dan beras tersebut diturunkan di rumah Saksi. Selanjutnya, pada pembelian yang kedua kalinya, pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat pada bulan November, Terdakwa datang menawarkan beras lagi kepada Saksi. Namun, kali ini Terdakwa datang sendiri dan tidak bersama Saksi Ernawati. Saat itu, Terdakwa menawarkan beras dan Saksi membeli sebanyak 20 (dua puluh) karung. Setelah dibayar, beras tersebut diantar ke rumah Saksi;

- Bahwa kemudian, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Saat itu, Saksi berada di dalam rumah. Tiba-tiba, Terdakwa datang dan menawarkan lagi beras kepada Saksi, "Ibu mau beli beras? Ada saya bawa beras 50 (lima puluh) karung di mobil." Saksi kemudian menanyakan, "Ada contohnya?" Setelah diperlihatkan contoh beras tersebut dan Saksi melihatnya, Saksi bertanya lagi, "Berapa per karung?" Terdakwa menjawab, "Per karung Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)." Kemudian Saksi menyampaikan, "Kalau 50 (lima puluh) karung belum bisa saya ambil semua, hanya bisa 30 (tiga puluh) karung." Terdakwa menjawab, "Tidak apa-apa." Saksi kemudian menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan untuk 30 (tiga puluh) karung, yaitu sebesar Rp16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah). Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "Saya kasih dulu Rp12.200.000,00 nanti kalau sudah turunkan berasnya baru saya transfer sisanya Rp4.000.000,00." Terdakwa menjawab, "Iya, nda apa-apa." Saksi kemudian menghitung uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Terdakwa lalu berkata, "Ibu tunggu, saya suruh kasih turun dulu itu beras." Setelah itu, Terdakwa keluar dari rumah Saksi menuju ke jalan depan.

- Bahwa karena sudah sekitar satu jam berlalu dan Terdakwa tidak juga datang membawa beras, maka Saksi keluar rumah untuk mengecek keberadaan Terdakwa. Namun, setelah sampai di jalan depan, Saksi tidak melihat Terdakwa. Karena tidak menemukan Terdakwa, Saksi menelpon suami Saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



dan memberitahukan, "Ada itu ibu yang pernah ba jual beras yang lalu, tapi sekarang dia ambil uang terus tidak ada beras dikasih turun." Setelah itu, Saksi juga memberitahukan kepada Saksi Ernawati, "Tolong lihat akan itu ibu yang datang ba jual beras yang lalu, tapi sekarang saya so bayar dan dia tidak kasih turun berasnya." Kemudian, Saksi bersama-sama dengan suami Saksi dan Saksi Ernawati mencari keberadaan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak menemukannya di seputaran Desa Jayabakti maupun Kelurahan Pagimana, Kabupaten Banggai;

- Bahwa sewaktu di Polsek, Saksi pernah dipertemukan dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta agar diizinkan untuk mengembalikan uang yang telah Saksi serahkan tersebut secara mencicil. Namun, Saksi tidak mau;
 - Bahwa saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tidak ada kuitansi, tanda terima uang, maupun Saksi yang melihat;
 - Bahwa Saksi mau membeli kepada Terdakwa karena harganya termasuk murah. Biasa dengan kualitas tersebut, Saksi membeli dengan harga Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Asnawiryo Lamato hanya sebatas penjual dan pembeli karena Saksi pernah membeli beras dari Terdakwa dan saat itu yang mengendarai mobil adalah Saksi Asnawiryo Lamato;
 - Bahwa pada pembelian pertama dan kedua yang menurunkan beras adalah buruh dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mulanya kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Saksi Ernawati. Kemudian, waktu Terdakwa datang kedua kalinya, yang bersangkutan datang sendiri dan memperkenalkan dirinya dengan nama Mama Ayu;
 - Bahwa nomor yang diberikan Terdakwa kepada Saksi bukan 08575626704;
 - Bahwa warung Saksi terletak di dalam lorong yang tidak dapat dimasuki mobil, sementara warung Saksi Ernawati terletak di pinggir jalan besar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Roni Darise dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Melda Dg Sewang yang merupakan istri Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi Melda Dg Sewang yang terletak di Desa Jayabakti, Kec. Pagimana, Kab. Banggai;
- Bahwa sesuai pemberitahuan dari Saksi Melda Dg Sewang kepada Saksi, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saksi Melda Dg Sewang untuk membeli beras. Namun, setelah menerima uang, Terdakwa tidak pernah menyerahkan beras yang dijanjikannya;
- Bahwa saat bertemu di Polsek Pagimana, Terdakwa pernah memohon kepada Korban agar dapat mengembalikan uang yang Terdakwa ambil. Namun, saat itu Korban tidak mau;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi sedang berada di Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Tiba-tiba, Saksi Melda Dg Sewang menelepon Saksi. Setelah Saksi mengangkat telepon, Korban memberitahu, "Ada itu ibu, so ambil uang untuk beras tapi sampai sekarang itu beras belum ada dikasih turun." Setelah mendengar penyampaian dari Saksi Melda Dg Sewang tersebut, Saksi langsung pulang dan bertemu dengan Saksi Melda Dg Sewang. Saksi lalu menanyakan, "Kenapa itu ibu?" dan dijawab oleh Saksi Melda Dg Sewang, "Ada itu ibu, saya sudah kasih uang beras tapi berasnya sampai sekarang tidak dikasih turun." Setelah itu, Saksi keluar dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran Desa Jayabakti dan Kelurahan Pagimana, akan tetapi Saksi tidak dapat menemukannya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penahanan kepada Terdakwa di Polsek Pagimana, Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa di daerah Biak dan meminta secara baik-baik kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang Terdakwa ambil dari Saksi Melda Dg. Sewang. Namun, saat itu Terdakwa tidak mengaku pernah mengambil uang dan datang ke warung Saksi Melda Dg. Sewang untuk mengantarkan beras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Melda Dg. Sewang mengalami kerugian sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa warung Saksi Melda Dg. Sewang terletak di dalam lorong yang tidak dapat dimasuki mobil, sementara warung Saksi Emawati terletak di pinggir jalan besar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ernawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Melda Dg Sewang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi Melda Dg Sewang yang terletak di Desa Jayabakti, Kec. Pagimana, Kab. Banggai;
 - Bahwa sesuai pemberitahuan dari Saksi Melda Dg Sewang kepada Saksi, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saksi Melda Dg Sewang untuk membeli beras. Namun, setelah menerima uang, Terdakwa tidak pernah menyerahkan beras yang dijanjikannya;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi pernah membeli beras kepada Terdakwa;
 - Bahwa awalnya, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, untuk menawarkan beras kepada Saksi. Saat itu, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Asnawiryo Lamato alias Nawi yang mengendarai mobil dan Saksi sempat membeli beras. Kemudian, Saksi memberitahukan kepada kakak Saksi, yaitu Saksi Melda Dg. Sewang melalui telepon, "Kakak mau beli beras? Ada penjual beras di rumah sini." Selanjutnya, Saksi Melda Dg. Sewang menjawab, "Iya, coba bawa ke sini, saya mau lihat." Setelah itu, Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Asnawiryo Lamato alias Nawi pergi ke rumah Saksi Melda Dg. Sewang. Sesampainya di rumah Saksi Melda Dg. Sewang, Terdakwa menawarkan beras kepada Korban, dan seingat Saksi, saat itu Saksi Melda Dg. Sewang membeli beras, akan tetapi Saksi sudah lupa jumlahnya;
 - Bahwa kemudian, pada tanggal 24 November 2024, Terdakwa datang lagi menawarkan beras kepada Saksi, dan saat itu Saksi sempat membeli beras dari Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pergi menawarkan beras kepada Saksi Melda Dg. Sewang, akan tetapi Saksi tidak ikut karena Terdakwa sudah mengetahui rumah Saksi Melda Dg. Sewang. Adapun, Saksi tidak tahu apakah Saksi Melda Dg. Sewang membeli atau tidak, karena Saksi tidak ikut ke rumah Korban pada pembelian beras yang kedua kalinya;
 - Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 12.15 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Tiba-tiba, Saksi Melda Dg. Sewang menelepon Saksi. Setelah Saksi mengangkat telepon, Saksi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melda Dg. Sewang bertanya, "Itu Ibu Ulfa tidak ada ba kasih turun beras sama kamu?" Saksi menjawab, "Tidak ada dia, tidak singgah." Lalu dijawab lagi oleh Saksi Melda Dg. Sewang, "Beh singgah dia, so ambil uang sama saya tapi tidak ba kasih turun beras." Saksi kemudian menjawab, "Makanya jangan talalu percaya sama orang." Korban lalu mengatakan, "Tolong telepon akan dulu itu Ibu Ulfa dengan Pak Nawi."

- Bahwa setelah itu, Saksi menelepon Terdakwa, akan tetapi nomornya tidak aktif. Saksi kemudian menelepon Saksi Asnawiryo Lamato alias Nawi. Setelah terhubung, Saksi menanyakan, "Pak Nawi, ada ke Jayabakti?" Lalu dijawab oleh Saksi Asnawiryo Lamato alias Nawi, "Saya tidak ke Jayabakti karena saya ada di Palu." Saksi kemudian menjelaskan, "Ada Ibu Ulfa ambil uang sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sama saya pe kakak, tapi beras tidak dikasih turun. Coba telepon akan dulu itu Ibu Ulfa karena saya telepon tidak aktif." Saksi Asnawiryo Lamato alias Nawi menjawab, "Oke, nanti saya telepon dulu." Saksi kemudian menutup telepon dengan Saksi Asnawiryo Lamato alias Nawi;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi Asnawiryo Lamato alias Nawi menelepon kembali dan mengatakan, "Betul, Ibu Ulfa yang ambil itu uang di Jayabakti, karena saya sudah telepon sama Ibu Ulfa, tapi Ibu Ulfa mau sogok saya dengan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang penting jangan dibilang kalau Ibu Ulfa ada ke Jayabakti." Selanjutnya Saksi bertanya, "Tolong Pak Nawi kasih tahu alamatnya Ibu Ulfa." Lalu dijawab oleh Saksi Asnawiryo Lamato alias Nawi, "Alamatnya di Biak, sebelum jembatan belok kiri masuk lorong." Saksi kemudian menjawab, "Nanti saya mopigi cari di sana.";

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Asnawiryo Lamato Alias Nawi karena pernah datang bersama Terdakwa untuk menjual beras kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjanjikan imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Asnawiryo Lamato Alias Nawi untuk tidak menunjukkan nama dan alamat Terdakwa karena Saksi Asnawiryo Lamato Alias Nawi yang menyampaikan kepada Saksi melalui telepon mengenai hal tersebut;

- Bahwa Saksi pernah mendatangi Terdakwa ke rumahnya di Daerah Biak bersama Saksi Roni Darise. Namun, Terdakwa menyangkal dan mengatakan dirinya tidak pernah datang ke Pagimana dan menawarkan beras ke warung Saksi Melda Dg. Sewang ketika dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung Saksi terletak di pinggir jalan besar, sementara warung Saksi Melda Dg. Sewang terletak di dalam Lorong yang tidak dapat dimasuki mobil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Haji Darlina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Melda Dg Sewang;
 - Bahwa Terdakwa pernah berbelanja barang kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan Terdakwa berbelanja kepada Saksi. Namun, sekitar tanggal 10 atau 11 Januari 2025;
 - Bahwa saat itu Terdakwa membeli banyak barang di warung Saksi. Namun, Saksi sudah tidak ingat semuanya. Saksi hanya ingat ada gula pasir, minyak goreng, sampo, supermie, snack, dan kopi;
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa membayar belanjaan kepada Saksi sejumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi saat itu tidak dibuatkan nota belanja;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi sedang berada di warung. Tiba-tiba Terdakwa datang untuk berbelanja barang di warung milik Saksi. Saat itu Saksi sempat bertanya, "Mau belanja apa?" dan dijawab oleh Terdakwa, "Saya mau belanja barang jualan karena saya akan disurvei dan akan mendapatkan dana." Setelah itu, Saksi melayani pembelian dari Terdakwa. Karena prosesnya agak lambat, Terdakwa mengatakan, "Tolong cepat dilayani karena saya akan disurvei." Saksi kemudian menjawab, "Iya, nanti diantarkan di rumah." Setelah barang-barang selesai diatur, Terdakwa membayar belanjaan tersebut kepada Saksi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah pembayaran selesai, barang-barang tersebut diantar ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa hanya sendiri saat berbelanja;
 - Bahwa yang mengantar belanjaan tersebut adalah suami Saksi, yakni Haji Mursalim;
 - Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah belanja sebanyak itu di warung milik Saksi. Biasanya Terdakwa hanya berbelanja sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Asnawiryo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi sedang dalam perjalanan dari Luwuk menuju Kota Palu. Tiba-tiba, Korban menelepon. Setelah Saksi mengangkat telepon, Korban menanyakan, "Pak Nawi kenal dengan ibu yang biasa bawa beras?" dan Saksi menjawab, "Iya saya tau, kenapa Bu?" Kemudian dijawab oleh Korban, "Itu ibu ambil uang sama saya sebesar Rp12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), tapi beras tidak ada itu ibu kasih." Setelah itu, Saksi menjawab, "Nanti saya cari tahu ibu.";

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Terdakwa. Setelah Saksi mengangkat telepon tersebut, Terdakwa bertanya, "Bagaimana kabarnya Pagimana Jayabakti?" Lalu Saksi menjawab, "Ibu ambil uang di Jayabakti sebesar Rp12.200.000,00 sama ibu yang di Jayabakti." Selanjutnya dijawab oleh Terdakwa, "Oh saya tidak pernah ke Jayabakti." Namun Saksi menjawab, "Ibu yang di Jayabakti ba telepon sama saya." Kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Oke kalau begitu nanti saya kirimkan Pak Nawi satu juta." Saksi menjawab, "Kalau cuma satu juta saya tidak mau, tapi kalau tiga juta saya mau." Lalu dijawab, "Oke kalau begitu, yang penting Pak Nawi jangan kasih tahu saya dengan rumah saya," dan Saksi menjawab, "Oke, saya tunggu." Akan tetapi, percakapan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut disampaikan oleh Saksi kepada Korban bahwa Saksi ditawari uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa agar tutup mulut. Selanjutnya, Terdakwa mengirimkan rekaman suara kepada Saksi yang isinya mengatakan, "Pak Nawi sabar dulu soalnya dorang masih bacari-cari saya, nanti kalau so aman akan saya TF atau saya pigi di rumahnya Pak Nawi karena saya sudah tau rumahnya Pak Nawi." Namun, sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Melda Dg. Sewang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang yang diterima dari Saksi Melda Dg. Sewang untuk membayar beras sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 di Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena terlibat dalam tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Melda Dg. Sewang karena sebelumnya yang bersangkutan pernah membeli beras kepada Terdakwa di Desa Jayabakti, Kec. Pagimana, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya, Terdakwa berangkat dari Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sekitar pukul 08.30 WITA dengan menumpang taksi menuju Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara. Setelah sampai di Kelurahan Kilongan, Terdakwa memanggil ojek sepeda motor untuk diantar ke Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Bahwa sesampainya di Desa Jayabakti, Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Melda Dg. Sewang. Sesampainya di rumah Saksi Melda Dg. Sewang, Terdakwa memperlihatkan contoh beras yang dibawa dan mengatakan, "Ibu mau ambil beras?" Lalu dijawab oleh Saksi Melda Dg. Sewang, "Ada contohnya?" Selanjutnya dijawab oleh Terdakwa, "Ada contohnya," sambil memperlihatkan contoh beras yang ada di kantong plastik sebanyak 1 (satu) genggam;
- Bahwa setelah melihat contoh beras tersebut, Saksi Melda Dg. Sewang menanyakan, "Harganya berapa per karung?" Selanjutnya Terdakwa menjawab, "Per karung Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), ada 50 (lima puluh) karung beras yang saya bawa di mobil." Lalu dijawab oleh Korban, "Saya cuma bisa ambil 30 (tiga puluh) karung." Terdakwa menjawab, "Iye, tidak apa-apa.";
- Bahwa setelah itu, Saksi Melda Dg. Sewang langsung menghitung jumlah uang untuk 30 (tiga puluh) karung, yang totalnya sejumlah Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah). Saksi Melda Dg. Sewang kemudian mengatakan, "Saya kasi Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), terus kasi turun saja itu beras, nanti abis magrib saya TF sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)." Terdakwa menjawab, "Iye.";
- Bahwa setelah itu, Saksi Melda Dg. Sewang memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut dari Saksi Melda Dg. Sewang, Terdakwa langsung naik ojek yang sudah menunggu di dekat rumah Saksi Melda Dg. Sewang dan menuju Kota Luwuk. Setelah sampai di Kelurahan Kilongan, Terdakwa membayar biaya ojek motor tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian naik ojek lagi untuk pulang ke rumah di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, uang tersebut dibelanjakan oleh Terdakwa di Toko Afdal milik Saksi Haji Darlina di Desa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, untuk mengisi warung/kios di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Melda Dg. Sewang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan beras kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari Saksi Melda Dg. Sewang untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan juga untuk berbelanja di Toko Afdal milik Saksi Haji Darlina dengan jumlah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menuju Desa Jayabakti menggunakan jasa ojek dan Terdakwa mengaku membawa beras sebanyak 50 (lima puluh) karung kepada Saksi Melda Dg. Sewang;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Melda Dg. Sewang untuk menawarkan beras;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Melda Dg. Sewang, Terdakwa tidak pernah memberikan beras yang dijanjikan kepada Saksi Melda Dg. Sewang melainkan langsung pulang ke Luwuk dengan menggunakan ojek;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Asnawiryo Lamato Alias Nawi agar yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada Saksi Melda Dg. Sewang mengenai Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah memohon kepada Saksi Melda Dg. Sewang untuk mengembalikan uang dengan cara mencicil, akan tetapi Saksi Melda Dg. Sewang tidak mau;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menipu Saksi Melda Dg. Sewang sejak awal karena membutuhkan uang dan posisi warung Saksi Melda Dg. Sewang terletak di dalam lorong sehingga Terdakwa bisa dengan mudah berbohong mengenai membawa beras sebanyak 50 (lima puluh) karung;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (Dua) kemasan Minyakita Sinarmas PT SMART Tbk HET : Rp 15.700/L Isi bersih 2 (Dua) Liter, 2 (Dua) kemasan Minyakita bertuliskan minyak goreng sawit isi bersih 1000 ml, 5 (Lima) bungkus gula pasir ukuran 300 gr, dan 9 (Sembilan) bungkus kopi kapal api special masing-masing 30 gr adalah barang yang Terdakwa beli di warung Saksi Haji Darlina menggunakan uang yang Terdakwa peroleh dari Saksi Melda Dg. Sewang, sementara barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Merk OPPO Tipe CPH2591 nomor 085756267604 adalah handphone milik Terdakwa yang disita oleh polisi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) kemasan Minyakita Sinarmas PT SMART Tbk HET : Rp 15.700/L Isi bersih 2 (Dua) Liter;
2. 2 (Dua) kemasan Minyakita bertuliskan minyak goreng sawit isi bersih 1000 ml;
3. 5 (Lima) bungkus gula pasir ukuran 300 gr;
4. 9 (Sembilan) bungkus kopi kapal api special masing-masing 30 gr;
5. 1 (Satu) buah HP Merk OPPO Tipe CPH2591 nomor 085756267604;
6. 1 (Satu) buah Flashdisk warna merah hitam bertuliskan Sandisk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Jayabakti, Kec. Pagimana, Kab. Banggai, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Melda Dg. Sewang untuk pembayaran 30 (tiga puluh) karung beras. Namun, Terdakwa tidak pernah menyerahkan beras yang dijanjikannya kepada Saksi Melda Dg. Sewang;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa berangkat dari Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan menumpang taksi menuju Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara. Bahwa sesampainya di Kelurahan Kilongan, Terdakwa memanggil sepeda motor untuk diantar ke Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Sesampainya di Desa Jayabakti, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Melda Dg. Sewang;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Melda Dg. Sewang yang terletak di Desa Jayabakti, Kec. Pagimana, Kab. Banggai. Saat itu Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi Melda Dg. Sewang dan mengatakan dirinya membawa 50 (lima puluh) karung beras di mobil. Kemudian Saksi Melda Dg. Sewang menanyakan contohnya dan Terdakwa menunjukkan contoh berupa segenggam beras yang dibawanya dalam 1 (satu) plastik bening. Kemudian, saat ditanya oleh Saksi Melda Dg. Sewang, Terdakwa menyampaikan harga beras tersebut adalah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per karungnya. Oleh karena harga yang ditawarkan termasuk murah, maka Saksi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melda Dg. Sewang membeli sebanyak 30 (tiga puluh) karung dan menyerahkan uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dari total Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran beras tersebut. Saksi Melda Dg. Sewang mengatakan akan membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sisanya setelah berasnya diturunkan. Setelah mendapatkan uang, Terdakwa meminta Saksi Melda Dg. Sewang untuk menunggu dan mengatakan akan menurunkan beras dari mobil. Namun, Terdakwa tidak pergi untuk mengambil beras melainkan langsung kembali ke Luwuk dengan menggunakan ojek yang sudah menunggu di dekat rumah Saksi Melda Dg. Sewang. Setelah sampai di Kelurahan Kilongan, Terdakwa membayar biaya ojek motor tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian naik ojek lagi untuk pulang ke rumah di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;

- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) jam menunggu, ternyata Terdakwa tidak juga datang sehingga Saksi Melda Dg. Sewang keluar rumah untuk mengecek keberadaan Terdakwa. Namun, sesampainya di jalan depan, Terdakwa tidak ada sehingga Saksi Melda Dg. Sewang memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ernawati dan Saksi Rio Darise. Kemudian, Saksi Melda Dg. Sewang bersama-sama dengan Saksi Rio Darise dan Saksi Ernawati mencari keberadaan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak menemukannya di seputaran Desa Jayabakti maupun Kelurahan Pagimana, Kabupaten Banggai;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi Ernawati sempat menghubungi Saksi Asnawiryo dan menanyakan mengenai Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah). Saat itu, Saksi Asnawiryo mengatakan akan mencari tahu terlebih dahulu. Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Asnawiryo. Kemudian, Saksi Asnawiryo menanyakan mengenai pengambilan uang di Jayabakti. Namun, Terdakwa awalnya tidak mengakui hal tersebut. Barulah setelah Saksi Asnawiryo memberitahukan dirinya sudah dihubungi, Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saat itu, Saksi Asnawiryo mengatakan mau apabila diberikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa lalu menyanggupi hal tersebut dengan syarat Saksi Asnawiryo tidak memberitahu kepada Saksi Melda Dg. Sewang mengenai Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan rumah Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Asnawiryo menyampaikan mengenai hal tersebut kepada Saksi Ernawati;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, Terdakwa membelanjakan sebagian uang yang diperolehnya, yakni sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Toko Afdal milik Saksi Haji Darlina di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, untuk mengisi warung/kios di rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Melda Dg. Sewang mengalami kerugian sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (naturlijk person) sebagai subjek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*vide*. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Sri Ulfa Niode alias Ulfa adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan frasa “dengan sengaja.” Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willen dan wetten*). Menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana, sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya serta mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut. Menurut teori, kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan sengaja dengan menyadari kemungkinan atau *dolus eventualis* (*vide* E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hlm. 172-180);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, sementara “keadaan palsu” adalah mengaku dan bertindak sebagai jabatan tertentu yang sebenarnya ia bukan pejabat tersebut, “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah rangkaian perkataan bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain seakan-akan keseluruhannya merupakan suatu



kebenaran (*vide*. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 260-261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” dalam unsur ini adalah melakukan pengaruh sehingga seseorang menuruti untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan tersebut dapat berupa memberikan barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa antara frasa “memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” dan frasa “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang” dalam unsur a quo haruslah memiliki hubungan kausalitas. Dalam hal ini, perbuatan Terdakwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong lah yang menyebabkan Korban menyerahkan suatu barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang” memiliki arti bahwa pelaku menghendaki diperolehnya keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dari perbuatannya yang dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan melanggar hak atau menyebabkan kerugian kepada orang lain. Perbuatan mana dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong yang menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Jayabakti, Kec. Pagimana, Kab. Banggai, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Melda Dg. Sewang untuk pembayaran 30 (tiga puluh) karung beras. Namun, Terdakwa tidak pernah menyerahkan beras yang dijanjikannya kepada Saksi Melda Dg. Sewang;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa berangkat dari Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan menumpang taksi menuju Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara. Bahwa sesampainya di Kelurahan Kilongan, Terdakwa memanggil sepeda motor untuk diantar ke Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Sesampainya di Desa Jayabakti, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Melda Dg. Sewang;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Melda Dg. Sewang yang terletak di Desa Jayabakti, Kec. Pagimana, Kab. Banggai. Saat itu Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi Melda Dg. Sewang dan mengatakan dirinya membawa 50 (lima puluh) karung beras di mobil. Kemudian Saksi Melda Dg. Sewang menanyakan contohnya dan Terdakwa menunjukkan contoh berupa segenggam beras yang dibawanya dalam 1 (satu) plastik bening. Kemudian, saat ditanya oleh Saksi Melda Dg. Sewang, Terdakwa menyampaikan harga beras tersebut adalah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per karungnya. Oleh karena harga yang ditawarkan termasuk murah, maka Saksi Melda Dg. Sewang membeli sebanyak 30 (tiga puluh) karung dan menyerahkan uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dari total Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran beras tersebut. Saksi Melda Dg. Sewang mengatakan akan membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sisanya setelah berasnya diturunkan. Setelah mendapatkan uang, Terdakwa meminta Saksi Melda Dg. Sewang untuk menunggu dan mengatakan akan menurunkan beras dari mobil. Namun, Terdakwa tidak pergi untuk mengambil beras melainkan langsung kembali ke Luwuk dengan menggunakan ojek yang sudah menunggu di dekat rumah Saksi Melda Dg. Sewang. Setelah sampai di Kelurahan Kilongan, Terdakwa membayar biaya ojek motor tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian naik ojek lagi untuk pulang ke rumah di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) jam menunggu, ternyata Terdakwa tidak juga datang sehingga Saksi Melda Dg. Sewang keluar rumah untuk mengecek keberadaan Terdakwa. Namun, sesampainya di jalan depan, Terdakwa tidak ada sehingga Saksi Melda Dg. Sewang memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ernawati dan Saksi Rio Darise. Kemudian, Saksi Melda Dg. Sewang bersama-sama dengan Saksi Rio Darise dan Saksi Ernawati mencari keberadaan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukannya di seputaran Desa Jayabakti maupun Kelurahan Pagimana, Kabupaten Banggai;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi Ernawati sempat menghubungi Saksi Asnawiryo dan menanyakan mengenai Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah). Saat itu, Saksi Asnawiryo mengatakan akan mencari tahu terlebih dahulu. Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Asnawiryo. Kemudian, Saksi Asnawiryo menanyakan mengenai pengambilan uang di Jayabakti. Namun, Terdakwa awalnya tidak mengakui hal tersebut. Barulah setelah Saksi Asnawiryo memberitahukan dirinya sudah dihubungi, Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saat itu, Saksi Asnawiryo mengatakan mau apabila diberikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa lalu menyanggupi hal tersebut dengan syarat Saksi Asnawiryo tidak memberitahu kepada Saksi Melda Dg. Sewang mengenai Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan rumah Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Asnawiryo menyampaikan mengenai hal tersebut kepada Saksi Ernawati;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, Terdakwa membelanjakan sebagian uang yang diperolehnya, yakni sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Toko Afdal milik Saksi Haji Darlina di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, untuk mengisi warung/kios di rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Melda Dg. Sewang mengalami kerugian sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah menerima penyerahan atas uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Melda Dg. Sewang. Adapun, penyerahan tersebut diawali adanya kata-kata Terdakwa yang menawarkan beras kepada Saksi Melda Dg. Sewang. Saat itu, Terdakwa mengatakan dirinya membawa 50 (lima puluh) karung beras di mobil. Kemudian, ketika Saksi Melda Dg. Sewang menanyakan contohnya dan Terdakwa menunjukkan contoh berupa segenggam beras yang dibawanya dalam 1 (satu) plastik bening. Lebih lanjut, saat ditanya oleh Saksi Melda Dg. Sewang, Terdakwa menyampaikan harga beras tersebut adalah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per karungnya, sehingga Saksi Melda Dg. Sewang tergerak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli beras yang ditawarkan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) karung karena beranggapan harga yang ditawarkan termasuk murah;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa dan Saksi Melda Dg. Sewang yang bersesuaian, Saksi Melda Dg. Sewang sebelumnya sudah pernah membeli beras sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada bulan Oktober 2024 ketika Terdakwa datang bersama Saksi Ernawati, dan pada bulan November 2024 ketika Terdakwa datang sendiri. Namun, saat itu tidak ada masalah karena Terdakwa sudah menyerahkan beras yang dibeli oleh Saksi Melda Dg. Sewang. Oleh karena transaksi yang sebelumnya tidak ada masalah, maka Saksi Melda Dg. Sewang merasa percaya ketika Terdakwa menawarkan beras untuk ketiga kalinya. Rasa percaya Saksi Melda Dg. Sewang tergambar dari perbuatannya menyerahkan sebagian besar uang terlebih dahulu sebelum melihat secara langsung barang yang ditawarkan karena saat itu Terdakwa hanya membawa sampel sebanyak 1 (satu) genggam beras. Dari rangkaian peristiwa tersebut, terlihat Saksi Melda Dg. Sewang tidak menaruh rasa curiga ataupun mengira Terdakwa akan membawa kabur uang miliknya dan tidak menyerahkan 30 (tiga puluh) karung beras yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, ternyata sedari awal Terdakwa tidak membawa 1 (satu) karung beras pun saat menuju ke rumah Saksi Melda Dg. Sewang. Dirinya hanya membawa segenggam beras sebagai sampel untuk menawarkan beras. Pun setelah menerima uang dari Saksi Melda Dg. Sewang, Terdakwa tidak ada niatan untuk menyerahkan beras yang dijanjikannya, karena memang ia tidak membawa beras tersebut. Terdakwa malah langsung kembali ke Luwuk setelah mendapatkan uang tunai dari Saksi Melda Dg. Sewang. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat, kata-kata Terdakwa menawarkan dan mengaku membawa 50 (lima puluh) karung beras dengan menunjukkan sampel berupa segenggam beras hanyalah suatu tipu muslihat agar Saksi Melda Dg. Sewang mau menyerahkan uang. Sedari awal Terdakwa memang sudah berniat untuk menipu Saksi Melda Dg. Sewang karena Terdakwa membutuhkan uang dan posisi warung Saksi Melda Dg. Sewang terletak di dalam lorong sehingga Terdakwa bisa dengan mudah berbohong mengenai membawa beras sebanyak 50 (lima puluh) karung, sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, ternyata Terdakwa juga telah berupaya untuk menghilangkan jejak dengan cara menjanjikan uang kepada Saksi Asnawiryo Lamato Alias Nawi agar yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada Saksi Melda Dg. Sewang mengenai Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah). Bahkan, ketika Saksi Ernawati dan Saksi Roni Darise mendatangnya untuk meminta pertanggungjawaban, Terdakwa malah menyangkal

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan dirinya tidak pernah datang ke Pagimana dan menawarkan beras ke warung Saksi Melda Dg. Sewang;

Menimbang, bahwa ternyata keesokan harinya, Terdakwa telah pula membelanjakan sebagian uang yang diperolehnya dari Saksi Melda Dg. Sewang, yakni sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Toko Afdal milik Saksi Haji Darlina di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, untuk mengisi warung/kios di rumah Terdakwa. Terdakwa juga telah menggunakan sisa uang yang diperolehnya dari Saksi Melda Dg. Sewang untuk kebutuhan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi Melda Dg. Sewang walaupun barang yang ditawarkan tidak pernah ada dan Terdakwa tidak pernah berniat untuk menyerahkan barang tersebut adalah merupakan suatu tipu muslihat agar Saksi Melda Dg. Sewang menyerahkan barang miliknya berupa uang. Adapun perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku dan menyebabkan Saksi Melda Dg. Sewang mengalami kerugian sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada hakikatnya bukanlah ditujukan untuk pembalasan dendam kepada Terdakwa semata. Oleh karena itu, permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa serta jumlah kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatannya tersebut, yakni Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) kemasan Minyakita Sinarmas PT SMART Tbk HET: Rp 15.700/L Isi bersih 2 (Dua) Liter, 2 (Dua) kemasan Minyakita bertuliskan minyak goreng sawit isi bersih 1000 ml, 5 (Lima) bungkus gula pasir ukuran 300 gr, dan 9 (Sembilan) bungkus kopi kapal api special masing-masing 30 gr yang merupakan hasil dari kejahatan karena telah dibeli oleh Terdakwa dengan uang yang diperolehnya dari Saksi Melda Dg. Sewang dan mempunyai nilai ekonomis, oleh karena Saksi Melda Dg. Sewang sampai dengan dibacakannya putusan ini belum mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialaminya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Melda Dg. Sewang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO Tipe CPH2591 nomor 085756267604 dan 1 (Satu) buah Flashdisk warna merah hitam bertuliskan Sandisk yang telah disita dari saudari Marni Mohi, maka dikembalikan kepada saudari Marni Mohi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada penggantian terhadap kerugian yang dialami Saksi Melda Dg. Sewang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



1. Menyatakan Terdakwa **Sri Ulfa Niode Alias Ulfa** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) kemasan Minyakita Sinarmas PT SMART Tbk HET : Rp 15.700/L Isi bersih 2 (Dua) Liter;
 - 2 (Dua) kemasan Minyakita bertuliskan minyak goreng sawit isi bersih 1000 ml;
 - 5 (Lima) bungkus gula pasir ukuran 300 gr;
 - 9 (Sembilan) bungkus kopi kapal api special masing-masing 30 gr;

Dikembalikan kepada Saksi Melda Dg. Sewang;

- 1 (Satu) buah HP Merk OPPO Tipe CPH2591 nomor 085756267604;
- 1 (Satu) buah Flashdisk warna merah hitam bertuliskan Sandisk;

Dikembalikan kepada saudara Marni Mohi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Bambang Eko Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)